



PUTUSAN

Nomor : 1641/Pid.B/2025/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: MUSTAKIM als TAKIM Bin AGUS ;
Tempat lahir	: Tangerang ;
Umur/tanggal lahir	: 22 Th/18 Maret 2003 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kp. lebak wangi Rt. 007/010 Kel. Kampung Besar Kec. Teluknaga Kab. Tangerang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa ;
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat ;
Nama lengkap	: NURHADI als ADI Bin AMSIN ;
Tempat lahir	: Tangerang ;
Umur/tanggal lahir	: 32 Th/18 November 1992 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kp. Tukang Kajang Rt. 001/008 Kel. Kp. Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai tanggal 12 Agustus 2025 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai tanggal 21 September 2025 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2025 sampai tanggal 30 September 2025 ;
- Hakim, sejak tanggal 26 September 2025 sampai tanggal 25 Oktober 2025 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai sekarang ;

Dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya JON HENDRY, S.H., M.H., dkk., Advokat & Konsultan

Hal. 1 dari 16 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Patriot Pelopor Keadilan yang beralamatkan di Jl. Banding I Blok D5 No.04, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 03 Oktober 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa II MUSTAKIM Alias TAKIM Bin AGUS bersama Terdakwa II NURHADI Alias ADI Bin AMSIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **02 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) buah bendel faktur pembelian/invoice ;**Dikembalikan kepada PT. MIRE PRIN COLL ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Tunggal** tertanggal 22 September 2025 sebagai berikut

Bahwa **Terdakwa II MUSTAKIM Alias TAKIM Bin AGUS bersama Terdakwa II NURHADI Alias ADI Bin AMSIN**, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di PT. MIRE PRIN COLL yang berkedudukan di Pergudangan Mutiara Kosambi II Blok A8 No. 6 Kelurahan

Hal. 2 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Mustakim bersama dengan terdakwa II Nurhadi bekerja di PT. MIRE PRIN COLL yang berkedudukan di Pergudangan Mutiara Kosambi II Blok A8 No. 6 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, dimana PT. MIRE PRIN COLL bergerak dalam bidang produksi kemasan box duplex dengan berbagai macam ukuran (sesuai order) dan tugas terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi pada bagian Bongkar Muatan ;
- Bahwa terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi mengambil beberapa barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi mengambil Plat Alumunium Cetak di Gudang A (Blok A8 No. 6), yang selanjutnya tanpa menggunakan alat bantu di bawa oleh terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi ke Gudang C (Blok A7 No. 25). Selanjutnya terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi membawa Plat Alumunium cetak keluar dari Area PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan PT. MIRE PRIN COLL selaku pemiliknya ;
- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025, terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi sudah beberapa kali mengambil barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
 - b. Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
 - c. Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat

Hal. 3 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;

d. Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar.

- Bahwa terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi menjual barang-barang milik PT. MIRE PRIN COLL di lapak Rongsikan yang ditemui di Jl. Raya Perancis Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di bagi 2 antara terdakwa Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi ;
- Bahwa PT. MIRE PRIN COLL pada saat melakukan Pengecakan barang (Stock Opname) didapati bahwa ada beberapa barang berupa Plat Alumunium Cetak hilang, kemudian saksi Ray Franklin Dixon melakukan cek CCTV yang terpasang pada Area PT. MIRE PRIN COLL sehingga diketahui bahwa terdakwa I Mustakim bersama terdakwa II Nurhadi yang merupakan pekerja di PT. MIRE PRIN COLL mengambil barang-barang berupa Plat Alumunium Cetak yang sebelumnya tersimpan di Gudang A tanpa seijin atau sepengetahuan PT. MIRE PRIN COLL ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Mustakim bersama terdakwa Nurhadi mengakibatkan PT. MIRE PRIN COLL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HENDI HIDAYAT**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir didalam berkas perkara ;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MUSTAKIM dan terdakwa NURHADI pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Juli

Hal. 4 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 bertempat di PT. MIRE PRIN COLL yang berkedudukan di Pergudangan Mutiara Kosambi II Blok A8 No. 6 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa Plat Almunium Cetak setelah saksi mendapatkan informasi dari karyawan yang bernama sdr. RAY FRANKLIN DIAON dan sdr. APENDI bahwa barang berupa Plat Almunium Cetak jenis KR-99/1030x770x0.30 UV-CTV yang di simpan di gudang A (Blok A8 No.6) ada yang hilang kemudian saksi bersama sdr. HENDI HIDAYAT dan sdr. APENDI melakukan pengecekan barang (stock opname) dan melihat rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira pukul 16.00 Wib dan diketahui bahwa ada selisih kekurangan barang dan hasil rekaman CCTV tanggal 19 Juli 2025 terlihat bahwa terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM sedang mengambil barang berupa Plat Almunium Cetak jenis KR-99/1030x770x0.30 UV-CTV yang sebelumnya disimpan di Gudang A (blok A8 No.6) ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV bahwa terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM yang mengambil yang mengambil barang yang berada didalam gudang A (blok A8 No.6) kemudian dibawa ke gudang B (blok A8 No.5) dengan cara di gotong tanpa alat bantu oleh terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM yang tidak menggunakan box dari barang tersebut setelah itu barang berupa Plat Alumunium Cetak dinaikan ke atas hand palet dengan ditumpuk barang jadi selanjutnya Plat Alumunium Cetak dibawa menuju gudang C (blok A7 No.25) setelah itu barang jadi disimpan di gudang C dan barang berupa Plat Alumunium Cetak dibawa oleh terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM tanpa seijin pemilik barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dengan orang terekam di rekaman CCTV milik PT.MIRE PRIN COLL yang beralamat Pergudangan Mutiara Kosambi 2 Blok A-B No.6 RT.004/008 Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang yang terpasang di gudang A, gudang B dan gudang C tersebut dan di benarkan oleh keterangan dari sdr. AFFEN menjelaskan bahwa orang yang terekam di rekaman CCTV tersebut terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM ;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami PT MIRE PRIN COLL akibat peristiwa tersebut sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi APENDI**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir didalam berkas perkara;

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MUSTAKIM dan terdakwa NURHADI pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 bertempat di PT. MIRE PRIN COLL yang berkedudukan di Pergudangan Mutiara Kosambi II Blok A8 No. 6 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa Plat Alumunium Cetak setelah saksi melakukan pengecekan barang (stock opname) dan melihat rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira pukul 16.00 Wib dan diketahui bahwa ada selisih kekurangan barang dan hasil rekaman CCTV tanggal 19 Juli 2025 terlihat bahwa terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM sedang mengambil barang berupa Plat Almunium Cetak jenis KR-99/1030x770x0.30 UV-CTV yang sebelumnya disimpan di Gudang A (blok A8 No.6) dimana sebelumnya saksi bersama sdr.HENDI pernah menyimpan stok barang berupa Plat Almunium Cetak di gudang A namun keesokan harinya ada beberapa barang yang hilang dan saksi bersama sdr.HENDI, kemudian saksi bersama sdr. HENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada sdr. RAY FRANKLIN DIXON (selaku pemilik PT. MIRE PRIN COLL) dan selanjutnya saksi dan sdr. HENDI kembali menyimpan stok barang berupa Plat Almunium Cetak di gudang A namun keesokan harinya ada beberapa barang yang hilang hingga akhirnya saksi melakukan pengecekan CCTV dan diketahui bahwa terdakwa yang mengambil barang tersebut yaitu terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM (berdasarkan rekaman CCTV) ;

- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV bahwa terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM yang mengambil yang mengambil barang yang berada didalam gudang A (blok A8 No.6) kemudian dibawa ke gudang B (blok A8 No.5) dengan cara di gotong tanpa alat bantu

Hal. 6 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM yang tidak menggunakan box dari barang tersebut setelah itu barang berupa Plat Alumunium Cetak dinaikan ke atas hand palet dengan ditumpuk barang jadi selanjutnya Plat Alumunium Cetak dibawa menuju gudang C (blok A7 No.25) setelah itu barang jadi disimpan di gudang C dan barang berupa Plat Alumunium Cetak dibawa oleh terdakwa NURHADI dan terdakwa MUSTAKIM tanpa seijin pemilik barang tersebut ;

- Bahwa jumlah kerugian yang di alami PT MIRE PRIN COLL akibat peristiwa tersebut sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara ;

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi mengambil beberapa barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi mengambil Plat Alumunium Cetak di Gudang A (Blok A8 No. 6), yang selanjutnya tanpa menggunakan alat bantu di bawa oleh terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi ke Gudang C (Blok A7 No. 25). Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi membawa Plat Alumunium cetak keluar dari Area PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan PT. MIRE PRIN COLL selaku pemiliknya ;

- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025, terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi sudah beberapa kali mengambil barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;

Hal. 7 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
- Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
- Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi menjual barang-barang milik PT. MIRE PRIN COLL di lapak Rongsokan yang ditemui di Jl. Raya Perancis Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di bagi 2 antara terdakwa bersama terdakwa II Nurhadi ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 18.30 Wib terakwa tiba di PT. MIRE PRIN COLL dengan maksud untuk bekerja sebagai karyawan harian lepas bagian bongkar muat barang namun sekira pukul 07.00 Wib ketika sedang bekerja mengecek barang yang berada di dalam gudang C (gudang blok A7 No.25) bersama terdakwa NURHADI, tiba-tiba datang pimpinan terdakwa yang bernama sdr. HENDI kemudian menanyakan kepada terdakwa terkait barang berupa Plat Alumunium Cetak yang hilang dan pada saat itu terdakwa bersama terdakwa II NURHADI di interograsi terkait kehilangan barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT.MIRE PRIN COLL kemudian terdakwa bersama terdakwa II NURHADI mengakui bahwa terdakwa bersama terdakwa II NURHADI pernah beberapa kali mengambil barang tersebut setelah itu terdakwa terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Benda hingga akhirnya terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara ;

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa I MUSTAKIM mengambil beberapa barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli

Hal. 8 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa bersama terdakwa terdakwa I MUSTAKIM mengambil Plat Alumunium Cetak di Gudang A (Blok A8 No. 6), yang selanjutnya tanpa menggunakan alat bantu di bawa oleh terdakwa bersama terdakwa terdakwa I MUSTAKIM ke Gudang C (Blok A7 No. 25). Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I MUSTAKIM membawa Plat Alumunium cetak keluar dari Area PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan PT. MIRE PRIN COLL selaku pemiliknya ;

- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025, terdakwa bersama terdakwa terdakwa I MUSTAKIM sudah beberapa kali mengambil barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
- Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
- Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
- Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I Mustakim bersama terdakwa mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar.

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa menjual barang-barang milik PT. MIRE PRIN COLL di lapak Rongsokan yang ditemui di Jl. Raya Perancis Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di bagi 2 antara terdakwa bersama terdakwa I MUSTAKIM ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira jam 18.30 Wib terakwa tiba di PT. MIRE PRIN COLL dengan maksud untuk bekerja sebagai karyawan harian lepas bagian bongkar muat barang namun sekira pukul 07.00 Wib ketika sedang bekerja mengecek barang yang berada di dalam gudang C (gudang blok A7 No.25) bersama terdakwa I MUSTAKIM, tiba-tiba datang pimpinan terdakwa yang bernama sdr. HENDI kemudian menanyakan kepada terdakwa terkait barang berupa Plat Alumunium Cetak yang hilang dan pada saat itu terdakwa bersama terdakwa I

Hal. 9 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM di interogasi terkait kehilangan barang berupa Plat Aluminium Cetak milik PT.MIRE PRIN COLL kemudian terdakwa bersama terdakwa I MUSTAKIM mengakui bahwa terdakwa bersama terdakwa I MUSTAKIM pernah beberapa kali mengambil barang tersebut setelah itu terdakwa terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Benda hingga akhirnya terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu : **Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsur yang adalah :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlijke) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Para Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Para Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

2. MENGAMBIL BARANG SESUATU ;

Menimbang, bahwa “mengambil barang sesuatu” mengandung pengertian yaitu “telah terjadi pemindahan atau memindahkan barang baik

Hal. 10 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud dari tempat yang satu ke tempat yang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan pula dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, bertempat di PT. MIRE PRIN COLL yang berkedudukan Plat Alumunium Cetak Terdakwa II bersama Terdakwa II telah mengambil barang sesuatu berupa : Plat Alumunium Cetak milik PT MIRE PRIN COLL yang seluruhnya berjumlah 4 (empat) Box/Dus yang masing-masing Box/dus berisikan 50 lembar ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II bekerja di PT. MIRE PRIN COLL yang berkedudukan di Pergudangan Mutiara Kosambi II Blok A8 No. 6 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, dimana PT. MIRE PRIN COLL bergerak dalam bidang produksi kemasan box duplex dengan berbagai macam ukuran (sesuai order) dan tugas terdakwa I bersama terdakwa II pada bagian Bongkar Muatan ;
- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II mengambil beberapa barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mengambil Plat Alumunium Cetak di Gudang A (Blok A8 No. 6), yang selanjutnya tanpa menggunakan alat bantu di bawa oleh terdakwa bersama terdakwa II ke Gudang C (Blok A7 No. 25). Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II membawa Plat Alumunium cetak keluar dari Area PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan PT. MIRE PRIN COLL selaku pemiliknya ;
- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2025, terdakwa I bersama terdakwa II sudah beberapa kali mengambil barang berupa Plat Alumunium Cetak milik PT. MIRE PRIN COLL tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;

Hal. 11 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;
- Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II mengeluarkan barang berupa Plat Alumunium Cetak sebanyak 1 (satu) Box/Dus yang berisikan 50 (lima puluh) lembar ;

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II menjual barang-barang milik PT. MIRE PRIN COLL tersebut di lapak Rongsikan yang ditemui di Jl. Raya Perancis Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di bagi 2 antara terdakwa bersama terdakwa II ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II mengakibatkan PT. MIRE PRIN COLL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dimana bahwa benar terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik PT. MIRE PRIN COLL berupa Plat Alumunium Cetak yang seluruhnya berjumlah 4 (empat) Box/Dus yang masing-masing Box/dus berisikan 50 lembar dan telah dijual di Lapak Rongsikan yang ditemui di Jl. Raya Perancis Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka dengan demikian karena Plat Alumunium Cetak tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula di Pergudangan Mutiara Kosambi II Blok A8 No. 6 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Plat Alumunium Cetak ke Lapak Rongsikan yang ditemui di Jl. Raya Perancis Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang karena di bawa dan di jual oleh para terdakwa, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

3. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah sesuatu yang secara keseluruhan bukanlah milik sendiri atau milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada unsur ke-2 diatas, dimana oleh karena ternyata Plat Alumunium Cetak tersebut adalah milik PT MIRE PRIN COLL dan tidak ternyata milik dari para Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini bukan milik para terdakwa telah terpenuhi pula ;

Hal. 12 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum mengandung pengertian “adanya suatu tindakan untuk menguasai suatu barang secara diam-diam tanpa ijin dari pemiliknya atau bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai diatas pada unsur ke-dua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang”, dimana ternyata para terdakwa telah mengambil barang berupa Plat Alumunium milik PT. MIRE PRIN COLL sebanyak 4 box/dus yang isinya 200 lembar tersebut adalah tanpa ijin atau sepengetahuan saksi korban, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa mengambil Plat Alumunium Cetak milik PT MIRE PRIN COLL tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula ;

5. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada unsur ke-dua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang” diatas, dimana bahwa benar para terdakwa mengambil Plat Alumunium Cetak milik PT MIRE PRIN COLL tersebut, ternyata secara bersamaan oleh Terdakwa I dan II, maka dengan demikian dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil tersebut “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH-Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan ternyata tidak ternyata adanya alasan pembeda dan pemaaf serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka menurut hemat Majelis bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga kepada para terdakwa harus dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

-

Para terdakwa telah menikmati hasil curiannya ;

Hal. 13 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, namun karena kepada para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, serta untuk mencegah agar supaya para terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka beralasan menurut hukum kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan atau tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan pada dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dihukum, maka beralasan menurut hukum kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH-Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSTAKIM ALS TAKIM BIN AGUS** dan Terdakwa II **NURHADI ALS ADI BIN AMSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUSTAKIM ALS TAKIM BIN AGUS** dan Terdakwa II **NURHADI ALS ADI BIN AMSIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 14 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah bendel faktur pembelian/invoice ;

Dikembalikan kepada PT. MIRE PRIN COLL ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang pada hari SELASA tanggal 4 November 2025 oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH. selaku Ketua Majelis, DEDY HERIYANTO, S.H., dan ERRY IRIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 11 November 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh CANDRA DEWI, S.H., Panitera Pengganti sebagai Panitera dan dihadiri oleh JAIDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang serta para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DEDY HERIYANTO, SH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

ERRY IRIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

CANDRA DEWI, S.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan Pidana No.1641/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)